

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2132 - นางสาว ผ่องศรี สวาสดีฉัตรภูมิ กับพวก
2135/2538 โจทก์
นางสาว ไฉไล โพธิสมบัติ จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 537, มาตรา 538

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 246

การอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์หรือไม่นั้นเป็นดุลพินิจของศาลที่จะสั่งได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อศาลอุทธรณ์เห็นสมควรไม่อนุญาตให้จำเลยทั้งสี่สำนวนถอนอุทธรณ์ในคดีนี้ศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจสั่งไม่อนุญาตได้ โจทก์ทั้งสี่ได้เข้าตีกแถวพิพาทจากพ. มีกำหนดครั้งละ 10 ปีโดยไม่ปรากฏว่าก่อนหรือหลังจากที่พ. ให้โจทก์ทั้งสี่เข้าได้มีการก่อสร้างหรือต่อเติมตึกแถวพิพาทคงได้ความแต่เพียงว่าโจทก์ทั้งสี่ให้เงินตอบแทนแก่พ. เพื่อขอทำสัญญาเช่าต่อจากสัญญาเดิมไปอีก 10 ปีโดยโจทก์แต่ละคนชำระเงินคนละ 100,000 บาทดังนั้นเงินที่โจทก์ทั้งสี่อ้างว่าให้แก่พ. จึงหาใช่เงินช่วยก่อสร้างตึกแถวพิพาทอันจะทำให้สัญญาระหว่างโจทก์ทั้งสี่กับพ. เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาไม่ โจทก์ทั้งสี่กับพ. เพียงแต่ทำหนังสือสัญญาเช่ามีกำหนด 10 ปีโดยนำไปยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่ยังมีได้มีการจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เนื่องจากส. ถึงแก่กรรมเสียก่อนการจดทะเบียนสิทธิการเช่ารายพิพาทนี้จึงยังไม่บริบูรณ์จนกว่าจะได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดังนี้ข้อตกลงเช่ากันใหม่อีก 10 ปีจึงไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 โจทก์ทั้งสี่จะอ้างระยะเวลาเช่า 10 ปีมาใช้ยันแก่จำเลยหาได้เพราะต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวเมื่อสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าซึ่งเป็นการเช่าธรรมดาอัน

มิใช่สัญญาต่างตอบแทนและสัญญาเช่าดังกล่าวก็ยังมีได้จดทะเบียนการเช่าต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา538 โจทก์ทั้งสองจะ
บังคับให้จำเลยในฐานะทายาทหรือผู้จัดการมรดกของพ. จดทะเบียนการเช่าให้แก่
โจทก์ทั้งสองหาได้ไม่

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องเป็นใจความทำนองเดียวกันว่า เมื่อวันที่ 1 มกราคม
2531 โจทก์ทั้งสองทำสัญญาเช่าตึกแถวเลขที่145/1, 145/2, 145/3 และ 145/4 ตาม
ลำดับซึ่งตั้งอยู่ที่ตรอกนาวา ถนนบำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร จากนายพิชิต โพธิสมบัติ มีกำหนดการเช่า10 ปี นับแต่วันที่ 1
มกราคม 2531 ค่าเช่าเดือนละ 120 บาทชำระทุกวันที่ 5 ของแต่ละเดือน นายพิชิต
ได้รับคำตอบแทนพิเศษจากโจทก์ทั้งสองและสัญญาว่าจะไปจดทะเบียนการเช่า วันที่ 11
มกราคม 2531 โจทก์ทั้งสองและนายพิชิตยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนการเช่าต่อเจ้า
พนักงานเขตพระนครระหว่างประกาศเรื่องราวขอจดทะเบียนการเช่า นายพิชิตถึงแก่
กรรมสัญญาเช่าจึงยังไม่ได้จดทะเบียนทายาทของนายพิชิตยังไม่ได้ร้องขอเป็นผู้
จัดการมรดกต่อศาลจึงไม่มีทายาทคนใดดำเนินการจดทะเบียนการเช่าต่อไปได้ แต่
โจทก์ยังคงชำระค่าเช่าและครอบครองทรัพย์สินที่เช่าตลอดมา วันที่ 12 ตุลาคม 2532
จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายพิชิตตามคำสั่งศาลแพ่งแจ้งว่าไม่ประสงค์ให้
โจทก์ทั้งสองเช่าตึกแถวต่อไป โจทก์ทั้งสองให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาเช่าและจดทะเบียน
การเช่า จำเลยเพิกเฉย ขอให้จำเลยในฐานะทายาทและผู้จัดการมรดกของนายพิชิต
ดำเนินการจดทะเบียนการเช่าตึกแถวเลขที่ 145/1, 145/2, 145/3 และ 145/4 ตรอก
นาวาถนนบำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานครให้แก่โจทก์ทั้งสอง

ตามลำดับ มีกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 เป็นต้นไป หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยทั้งสี่สำนวนให้การทำงานเดียวกันว่า โจทก์ทั้งสี่กับนายพิชิต โพธิสมบัติตกลงจะไปจดทะเบียนสิทธิการเช่าที่ดินเลขที่ 145/1-4 ตรอกนาวา ถนนบำรุงเมืองแขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หรือไม่จำเลยไม่ทราบ และไม่รับรอง โจทก์ทั้งสี่ไม่เคยติดต่อจำเลยหรือทนายคนอื่นให้ไปดำเนินการจดทะเบียนการเช่าและโจทก์ทั้งสี่ไม่เคยชำระค่าเช่าแก่จำเลยหรือทนายคนอื่นเมื่อศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายพิชิตจำเลยเสนอให้โจทก์มาเจรจาต่อรองราคาซื้อขายที่ดินพิพาทแต่โจทก์ทั้งสี่เพิกเฉยแม้ข้อเท็จจริงฟังว่าโจทก์ทั้งสี่และนายพิชิตมีเจตนาจดทะเบียนการเช่า โดยยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนการเช่าตามเอกสารลงวันที่ 8 มกราคม 2531 เมื่อนายพิชิตถึงแก่กรรม การยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนการเช่ายังไม่มีผลผูกพันนายพิชิตหรือจำเลยและทนาย โจทก์ทั้งสี่มีหนังสือทวงถามลงวันที่ 12 ธันวาคม 2532 มายังจำเลยหลังจากได้รับหนังสือให้มาต่อรองราคาซื้อขายที่ดินพิพาท แสดงว่าโจทก์ทั้งสี่ไม่ประสงค์จะจดทะเบียนการเช่าอีกต่อไปโจทก์ทั้งสี่ไม่มีสิทธิฟ้องบังคับให้จำเลยจดทะเบียนการเช่าและคดีโจทก์ทั้งสี่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 วรรคสามขอให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสี่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนสิทธิการเช่าที่ดินเลขที่ 145/1, 145/2, 145/3 และ 145/4 ตรอกนาวาถนนบำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานครแก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ตามลำดับ มีกำหนดคนละ 10 ปีนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยให้

จำเลยทั้งสี่สำนวนฎีกา

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสี่สำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่านายพิชิต โพธิสมบัตินั้นเป็นเจ้าของตึกแถว เลขที่ 145/1-4 รวม 4 คูหา ตั้งอยู่ที่ตรอกนาวา ถนนบำรุงเมืองแขวงเสาชิงช้า เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร นายพิชิตได้ให้โจทก์ทั้งสี่เช่ามีกำหนด 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2520 สัญญาเช่าครบกำหนดในเดือนธันวาคม 2530 แต่นายพิชิตได้ทำสัญญาให้ โจทก์ทั้งสี่เช่าต่อไปอีก 10 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 อัตราค่าเช่าคูหาละ 120 บาท ต่อเดือน หลังจากทำสัญญาเช่าแล้ว ต่อมาวันที่ 8 มกราคม 2531 โจทก์ทั้งสี่กับ นายพิชิตได้ไปยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนสิทธิการเช่าตึกแถวทั้งสี่คูหาดังกล่าวต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพระนครตามเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.4 แต่ เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวน คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเสร็จไม่ทันในวันที่ยื่นคำขอ ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2531 จึงได้เลื่อนไปเพื่อทำเรื่องประกาศคำขอในวัน จันทร์ที่ 11 มกราคม 2531 แต่นายพิชิตได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2531 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ทำการจดทะเบียนการเช่าให้แก่โจทก์ทั้งสี่และต่อมา จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายพิชิตตามคำสั่งศาลแพ่งคดีหมายเลขแดงที่ 4510/2531 คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสี่ในประการแรกว่า ที่ จำเลยทั้งสี่สำนวนขอถอนอุทธรณ์ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์แต่ศาล อุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องขอถอนอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสี่สำนวนนั้นชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ เห็นว่า การอนุญาตให้ถอนอุทธรณ์หรือไม่นั้นเป็นดุลพินิจของศาลที่จะสั่งได้ ตามที่เห็นสมควรเมื่อศาลอุทธรณ์เห็นสมควรไม่อนุญาตให้จำเลยทั้งสี่สำนวนถอน อุทธรณ์ในคดีนี้ศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจสั่งไม่อนุญาตได้ ส่วนปัญหาประการที่สอง ที่

โจทก์ทั้งสองเห็นว่า ก่อนนายพิชิตถึงแก่กรรม นายพิชิตได้รับเงินค่าตอบแทนจากโจทก์ทั้งสองคนละ 100,000 บาท จึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่นนั้น เห็นว่า โจทก์ทั้งสองได้เช่าตึกแถวพิพาทจากนายพิชิตมีกำหนดครั้งละ 10 ปี โดยไม่ปรากฏว่า ก่อนหรือหลังจากที่นายพิชิตให้โจทก์ทั้งสองเช่าได้มีการก่อสร้างหรือต่อเติมตึกแถวพิพาทแต่อย่างใด คงได้ความแต่เพียงว่าโจทก์ทั้งสองให้เงินตอบแทนแก่นายพิชิตเพื่อขอทำสัญญาเช่าต่อจากสัญญาเดิมไปอีก 10 ปี โดยโจทก์แต่ละคนชำระเงินคนละ 100,000 บาท ดังนั้น เงินที่โจทก์ทั้งสองอ้างว่าให้แก่นายพิชิตจึงหาใช่เงินช่วยค่าก่อสร้างตึกแถวพิพาทอันจะทำให้สัญญาระหว่างโจทก์ทั้งสองกับนายพิชิตเป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาไม่ ปัญหาประการต่อไปมีว่า จำเลยจะต้องจดทะเบียนการเช่าตึกแถวพิพาทมีกำหนด 10 ปี ให้แก่โจทก์ทั้งสองตามสัญญาเช่าที่นายพิชิตทำไว้กับโจทก์ทั้งสองหรือไม่เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 ได้บัญญัติไว้ว่า "ถ้าเช่ามีกำหนดกว่า 3 ปีขึ้นไปหากมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การเช่านั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียง 3 ปี" เมื่อข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่าโจทก์ทั้งสองกับนายพิชิตเพียงแต่ทำหนังสือสัญญาเช่ามีกำหนด 10 ปี โดยนำไปยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วแต่ยังมิได้มีการจดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เนื่องจากนายพิชิตถึงแก่กรรมเสียก่อน การจดทะเบียนสิทธิการเช่ารายพิพาทนี้จึงยังไม่บริบูรณ์จนกว่าจะได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้ ข้อตกลงเช่ากันใหม่อีก 10 ปี จึงไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย โจทก์ทั้งสองจะอ้างระยะเวลาเช่า 10 ปี มาใช้ยันแก่จำเลยหาได้ไม่เพราะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว เมื่อสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าซึ่งเป็นการเช่าธรรมดาอันมิใช่สัญญาต่างตอบแทนและสัญญาเช่าดังกล่าวก็ยังมิได้จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 โจทก์ทั้งสองจะบังคับให้จำเลยในฐานะทายาทหรือผู้จัดการมรดกของนายพิชิตจดทะเบียนการเช่าให้แก่โจทก์ทั้งสองหาได้ไม่

พิพากษายืน

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-นิเวศน์ คำผอง-ดุสิต เพชรปลูก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>